

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1529/2536

นาย ขจร ศุภดิษฐ์ กับพวก

ผู้ร้องสอด

นาย สังเวียน นิยมรักษ์ กับพวก

นาย วสันต์ วา รี สุข กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 57

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 มาตรา 57

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 มาตรา 57 ผู้สมัครที่จะคัดค้านการประกาศผลของการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เทศบาลประกาศผลของการเลือกตั้ง ฉะนั้น เมื่อผู้ร้องสอดทั้งสามยื่นคำร้องสอดคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่เทศบาลประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ผู้ร้องสอดทั้งสามจึงไม่มีสิทธิที่จะคัดค้านการประกาศผลดังกล่าว

ผู้ร้องทั้งหกยื่นคำร้อง ขอให้มีความสั่งว่า ผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับการเลือกตั้งโดยชอบ และสั่งว่าผู้ใดได้รับการเลือกตั้งโดยชอบแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือมิฉะนั้นขอให้สั่งว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้รับการเลือกตั้งโดยชอบและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกำหนดเวลาที่เห็นสมควรต่อไป

ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 6 ยื่นคำคัดค้านว่า คำร้องของผู้ร้องทั้งหกเคลือบคลุมและเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 7 ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 7 เป็นผู้รับผิดชอบโดยทั่วไปในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการตรวจคะแนน เจ้าหน้าที่คะแนนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 17 หน่วย ได้กระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริตคำร้องของผู้ร้องทั้งหกเคลือบคลุมโดยบรรยายไม่ชัดเจนขอให้ยกคำร้อง

ก่อนศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้อง ผู้ร้องสอดทั้งสามยื่นคำร้องลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 ขอเข้าเป็นคู่ความร่วมกับผู้ร้องทั้งหกโดยถือเอาคำร้องของผู้ร้องทั้งหกรวมทั้งผลจากการพิจารณาของศาลให้ผูกพันผู้ร้องสอดทั้งสามด้วย และขอให้ศาลสั่งว่าผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับการเลือกตั้งโดยชอบ หรือผู้ใดเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยชอบแทนที่ผู้ได้รับการประกาศจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชรผู้ร้องทั้งหกและผู้คัดค้านที่ 7 ยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องสอดดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องสอดของผู้ร้องสอดทั้งสามแล้วมีคำสั่งว่าการที่ผู้ร้องสอดทั้งสามยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ก็เนื่องจากผู้ร้องสอดทั้งสามเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง นับว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียและยื่นคำร้องเข้ามาก่อนมีคำสั่งหรือคำพิพากษาจึงอนุญาตให้ผู้ร้องสอดทั้งสามเข้ามาเป็นคู่ความร่วมกับผู้ร้องทั้งหกได้ตามขอ ส่วนที่ผู้ร้องสอดขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับเลือกตั้งโดยชอบ และผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยชอบแทนที่นั้น การยื่นคำร้องขอดังกล่าวนี้เป็นการคัดค้านการเลือกตั้งซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลพุทธศักราช 2482 ผู้ร้องสอดจะต้องยื่นคำร้องภายใน 15 วันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งและผู้ร้องสอดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว นั้น ซึ่งกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ผู้ร้องสอดจะ

อาศัยสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปหาได้ไม่ จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องสอดของผู้ร้องสอดทั้งสามในส่วนนี้เสีย

ผู้ร้องสอดทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องสอดทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเรียงตามลำดับคะแนนโดยมีผู้ได้รับเลือกตั้งจำนวน 18 คน (เอกสารท้ายคำคัดค้านของผู้คัดค้านที่ 7) ตามคำร้องสอดอ้างว่าผู้ร้องสอดทั้งสามได้รับคะแนนในการเลือกตั้งในลำดับที่ 19, 20 และ 21 ซึ่งมีคะแนนน้อยกว่าผู้ได้รับเลือกตั้งลำดับที่ 18 ไม่ก็คะแนน และคะแนนของผู้ร้องสอดทั้งสามยังสูงกว่าผู้ร้องทั้งหก ซึ่งได้รับคะแนนในลำดับที่ 22 ถึง 27 จึงขอเข้าเป็นคู่ความร่วมกับผู้ร้องทั้งหกผลแห่งคดีเป็นประการใดขอให้ผูกพันผู้ร้องสอดด้วย และขอให้ศาลสั่งว่าผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับการเลือกตั้งโดยชอบ และหรือสั่งว่าผู้ใดได้รับการเลือกตั้งโดยชอบแทนที่ตามคำขอท้ายคำร้องของผู้ร้องทั้งหกแม้ทนายของผู้ร้องสอดทั้งสามจะแถลงว่ายื่นคำร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่ 3 การที่ผู้ร้องสอดทั้งสามฎีกาว่าศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดทั้งสามเข้ามาเป็นคู่ความร่วมในคดีได้แล้วถ้าศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป หากผลปรากฏว่ามีผู้ใดไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยชอบ และผลของการนับคะแนนทำให้คะแนนของผู้ร้องสอดทั้งสามดีขึ้น ก็สมควรจะได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแทนที่ แสดงว่าผู้ร้องสอดทั้งสามเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบเช่นเดียวกับผู้ร้องทั้งหก ผู้ร้องสอดทั้งสามจึงประสงค์จะเข้ามาในคดีเพื่อคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรลงวันที่ 24 กันยายน 2533 ตามเอกสารท้ายคำคัดค้านของผู้

คัดค้านที่ 7 นั้นเอง ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 มาตรา 57 ผู้สมัครที่จะคัดค้านการประกาศผลของการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เทศบาลประกาศผลของการเลือกตั้ง แต่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งสามได้ยื่นคำร้องสอดคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งคดีนี้เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่เทศบาลประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ผู้ร้องสอดทั้งสามจึงไม่มีสิทธิที่จะคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดังกล่าวได้คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องสอดทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ